

1528212-20.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315990/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 21498894 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5087/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2315990 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528212-20.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528212-20.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315990/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 21498894 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5087/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2315990 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAURICIO FELIPE ROCHA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Fernandes

Vistos.

MAURICIO FELIPE ROCHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 20 de novembro de 2021, por volta das 00h, na Rua Professor Miguel Mauricio Rocha, 844 - Campo Belo,

nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 681 (seiscentas e oitenta e uma) unidades de cocaína em papérolas (massa líquida de 270g), 320 (trezentos e vinte) porções de cocaína na forma de "crack" (massa líquida de 135g), 329 (trezentos e vinte e nove) embalagens contendo tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha (massa líquida de 626g), além de 18 (dezoito) porções de maconha na forma de haxixe (massa líquida de 9,6g), bem como 24 (vinte e quatro) vidros contendo cloreto de metileno, mais conhecido como lança-perfume (volume de 720ml), drogas estas que causam dependência física e psíquica e em desacordo com autorização legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante às fls. 04, 12 e 31; boletim de ocorrência às fls. 05/07 e 24/26; auto de exibição e apreensão às fls. 10/11 e 29/30; termo de interrogatório à fl. 19; termo de depoimento às fls. 08/09 e 27/28; laudo toxicológico às fls. 142/145.

O réu foi regularmente citado à fl. 138 e apresentou defesa prévia às fls. 146/156. Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, duas pela defesa e, na sequência, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (10/11 e 29/30), restando positiva a identificação como maconha, cocaína e lança-perfume, nos termos do exame toxicológico (fls. 142/145).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse 83 papérolas de cocaína, 48 porções de maconha e R\$ 300,00.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, os policiais militares Helio e Lucas encontravam-se em patrulhamento, quando se depararam com o réu em um ponto conhecido de tráfico de entorpecentes. Decidiram abordá-lo porque ele tentou fugir ao avistar a aproximação da equipe policial, escalando um imóvel, para se evadir pelo telhado. No entanto, foi detido e, na sua posse, apreendida uma sacola preta, contendo 83 porções de cocaína e 48 porções de maconha e R\$300,00, em espécie. Em revista pelo local, localizaram em cima do telhado por onde ele iria fugir, outras duas sacolas com 598 porções de cocaína, 18 de haxixe, 320 pedras de crack, 24 vidros de lança-perfume e 281 porções de maconha.

Questionado, ele disse que estava há pouco tempo vendendo drogas naquele ponto e que foi orientado por outros traficantes a se evadir escalando aquele imóvel, em caso de aproximação policial. Afirmou, ainda, que não sabia da existência de mais entorpecentes no telhado.

Em solo policial, o acusado se manteve em silêncio e, em juízo, negou completamente a imputação. Disse que estava num churrasco na casa do cunhado, quando ouviu um barulho, saiu para ver o que havia acontecido, momento em que foi abordado pelos policiais e acusado injustamente.

Sua narrativa de que estava nesta festividade de família, foi corroborada por duas testemunhas, o amigo Jonatan e a companheira Ana Paula. No entanto, nenhum deles soube precisar com precisão, até mesmo porque seria impossível, o exato momento em que MAURÍCIO se ausentou, se coincidente ou não com o da abordagem policial. Por outro lado, os policiais narraram detalhadamente o evento, de forma segura e coerente, não sendo crível que tivessem intenção de prejudicar o réu, se inocente fosse. Foram precisos ao descrever que a maior parte das drogas não estava na posse dele, mas em cima do telhado do imóvel defronte, o que não faria sentido, caso desejassem forjar o flagrante, acusando-o de forma criminosa.

Não podemos, aqui, inverter a ordem de valores. Acreditar no réu, que já fora condenado anteriormente outras duas vezes pelo mesmo delito ? Ou nos policiais? Que

não conheciam o réu antes desse evento (foram questionados a esse respeito), de modo que não tinham qualquer motivo para incriminá-lo injustamente e que apresentaram narrativa coerente, lógica e idêntica?

Cabe, por fim, salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os policiais em incriminarem o acusado?

Neste passo, temos que as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão da enorme variedade e quantidade de substâncias entorpecente (1372 porções ao total de cocaína em pó, em pedra, maconha, haxixe e lança perfume) evidenciam o intuito da mercancia.

É certo, por outro lado, que a maior parte das drogas, não estava na posse do acusado, nem se pode presumir fosse dele. Segundo relatado pelo réu aos policiais, os entorpecentes teriam sido deixados pelos traficantes em cima do telhado, sem o seu conhecimento. Fato é que MAURÍCIO não foi visto mexendo nessas drogas antes da abordagem e o fato de tentar fuga subindo exatamente no telhado deste imóvel torna verossímil sua narrativa de que não tinha conhecimento acerca da existência de mais entorpecentes ali.

De toda sorte, o fato de estar num conhecido ponto de venda de drogas, por volta da meia noite, com 131 porções fracionadas de cocaína e maconha, idênticas às demais apreendidas em cima do telhado, indicam que estava traficando no local.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes decorrentes da condenação no processo 9476930/12 e do fato de que cumpria pena em liberdade condicional há apenas seis meses, quando voltou a delinquir, demonstrando personalidade criminosa e comportamento social inadequado. Deixo de aplicar o aumento previsto no art. 42 da Lei de Drogas, diante da inexistência de prova cabal de que o réu tivesse conhecimento da maior parte dos entorpecentes apreendidos, sendo certo que consigo foram encontradas 131 porções.

Na segunda fase, atestada a dupla reincidência (processos nºs 2853243/14 e 3475784/11), o que justifica a majoração em 1/5.

Na terceira fase, nada a acrescentar.

Considerando a natureza do crime, o montante da pena aplicada e a dupla reincidência específica, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MAURICIO FELIPE ROCHA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, no piso.

Mantenho a custódia cautelar, por se tratar de agente duplamente reincidente, que ainda cumpria pena em liberdade condicional, quando voltou a delinquir, caracterizando a cautelaridade da sua segregação. Recomende-se, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Declaro a perda do numerário apreendido, na forma do art. 63 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX,

Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 03 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA